RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

PROJET DE CONTRAT COMMERCIAL

Maintenance — Référence CTR-2024-1000

Tierce maintenance applicative ERP

PROJET À COMPLÉTER ET À FAIRE VALIDER — Ce document reprend les seules données disponibles dans le registre. Il ne constitue pas un contrat signé ni une validation de conformité juridique.

ARTICLE 1 — DÉSIGNATION DES PARTIES

Le fournisseur / prestataire : Société Malgache de Transport, NIF 5374476836, représenté par M. Razafindrakoto (pouvoir et qualité à vérifier).

Le client / acheteur : [raison sociale, forme juridique, NIF/STAT, adresse du siège et représentant habilité à compléter].

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

ARTICLE 2 — OBJET

Le présent contrat porte sur : **Tierce maintenance applicative ERP** (type : Maintenance).

Le périmètre détaillé, les spécifications, les livrables ou les sites concernés sont à compléter ou à joindre en annexe avant signature.

ARTICLE 3 — DURÉE ET PRISE D'EFFET

Prise d'effet : 29 nov. 2024. Échéance prévue : 29 nov. 2026. Durée enregistrée : 24 mois.

Reconduction tacite : oui, par périodes de 12 mois.

Les conditions de renouvellement et toute période de préavis doivent être confirmées dans le texte final.

ARTICLE 4 — PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Montant enregistré : **1 291 151 300 Ar HT**. Facturation : Mensuelle. Modalités de paiement : 30 jours fin de mois.

Révision de prix : non indiquée.

Les taxes, pièces justificatives et coordonnées de paiement doivent être précisées dans le contrat final.

ARTICLE 5 — EXÉCUTION ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Le fournisseur / prestataire exécute les prestations ou livre les biens conformément au périmètre et au calendrier convenus par les Parties. Le client / acheteur communique les informations nécessaires et désigne un interlocuteur.

À compléter avant signature : calendrier, lieu d'exécution ou de livraison, critères de réception, délais, livrables, responsabilités opérationnelles et modalités de validation.

ARTICLE 6 — GARANTIES ET PÉNALITÉS

Pénalité de retard enregistrée : aucune dans les données du registre.

Garantie bancaire : 129 115 130 Ar. Indemnité de résiliation anticipée : aucune dans les données du registre.

Les conditions d’appel, de durée et de restitution des garanties, ainsi que les exclusions de responsabilité, sont à préciser dans le texte signé.

ARTICLE 7 — RÉSILIATION

Préavis enregistré : 30 jours (date limite calculée : 30 oct. 2026). Mode de notification enregistré : Email.

Les cas de résiliation, la procédure de mise en demeure et les effets de la résiliation doivent être explicitement confirmés par les Parties.

ARTICLE 8 — DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Droit applicable, juridiction compétente et éventuel mode de règlement amiable : **à compléter et valider selon la nature du contrat et les Parties**.

ARTICLE 9 — DOCUMENTS CONTRACTUELS ET SIGNATURE

Documents associés au registre : aucun document associé.

La liste définitive des pièces contractuelles et leur ordre de priorité doivent être convenus. Les modifications du contrat sont à établir par écrit et à faire approuver par les Parties.

Fait à [lieu], le [date], en [nombre] exemplaires originaux.

Pour le client / acheteur
Nom et qualité : _____
Date et signature : _____

Pour le fournisseur / prestataire
Société Malgache de Transport
Nom et qualité : _____
Date et signature : _____

Canevas généré le 10 novembre 2026. Vérifier notamment la capacité et les pouvoirs des signataires, leur consentement, la précision et la licéité de l’objet, les règles propres au type de contrat, ainsi que toute forme particulière applicable.